



גליון 303

השיעור מתקיים

בכל מוצאי שבת בשעה 22:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממור' ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק פרשת נשא תשפ"ה

פרשת בהעלותך

עשיית מלאכה שמתחילה בערב שבת ונמשכת מעצמה לתוך השבת (איסור שהייה)

נושאי השיעור: הפעלת מכוונת כביסה בערב שבת כשתסיים את פעולתה בשבת | איסור אופניים וקורקינט בשבת | שמירה על צביון השבת | איסור שהייה בשבת | רוב ומיעוט בדברי רבותינו הראשונים | הנחת תבשיל על גבי אש גלויה בשבת | הנחת חמין לא מבושל או מבושל קצת לצורך שבת בבוקר על גבי אש גלויה | מים שהורתחו כבר להניחם על גבי אש גלויה

ג. הפעלת מדיח כלים סמוך לשבת

הוא הדין גם לגבי מדיח כלים, היום עדיין מדיחי הכלים משמיעים קול [- כך לפי מה שאני יודע בבית שלי...], עוד מעט, אולי ימציאו מדיח כלים אטום שלא משמיע שום קול, ואז יהיה מותר גם לאשכנזים. אבל כל עוד זה משמיע קול, זה באמת אסור לאשכנזים, אבל לספרדים מותר.

ד. שימוש במזגן בשבת

לפני 20-30 שנה היו כמה מגדולי הפוסקים האשכנזים שפסקו שיש בעיה להשתמש במזגן בשבת. מפני שהמזגן משמיע קול, ואפילו שמפעיל אותו מערב שבת - לכאורה יש צד לאסור. היום לא מייצרים יותר מזגנים שמשמיעים קול, המזגנים הם שקטים מאוד, ולכן גם האשכנזים מקלים בזה אפילו על ידי שעון שבת, בפרט שהיום החום הולך ומתגבר וזה קשה מאוד.

ה. הפעלת מערכת שמע מערב שבת שתשמיע מוזיקה בשבת

אבל ישנם דברים שחכמים אסרו לעשות אותם ביום שישי והם נמשכים לשבת. ואני רוצה להדגיש: ישנם דברים שלא היו שייכים בזמן חכמים, והיום כל בר דעת יבין שצריך לאסור אותם. למשל, האם יהיה מותר להפעיל מערב שבת מכשיר חשמלי שישמיע שירים חסידיים בשבת? והנה בשלחן שבת יש לו מוזיקה יפה! הרי ודאי וודאי שזה אסור! שהרי כל הרעיון באיסור של משמיע קול הוא בגלל זלזול בכבוד שבת. וגם למנהג הספרדים שמקילים במשמיע קול, השמעת שירים בשבת הרי זה בוודאי נראה כזלזול בכבוד שבת. זה מסור בידי חכמי ישראל לאורך כל הדורות לאסור את זה. ועינינו הרואות שב"ה, אף אחד לא מעלה על דעתו להקל בדברים הללו.

השיעור היום לעילוי נשמת מר חמי יוסף בן אסתר ע"ה, רוח ה' תניחנו בגן עדן.

א. מלאכה ביום שישי שנגמרת בשבת

היום אדבר בענייני 'שהייה', ואקדים הקדמה קצרה. יש כלל בהלכות שבת שחכמים לא אסרו לעשות מלאכה ביום שישי כשהמלאכה מסתיימת בשבת. למשל, אדם שמפעיל כלי חשמלי או מבעיר אש, והמלאכה הזאת נמשכת בשבת, ויש לו ממנה תועלת, זה לא אסור ליהנות מהמלאכה, וגם עצם הפעולה אינה אסורה בכלל. ומלבד בדברים מסוימים, בדרך כלל זה מותר, למשל: לפתוח ממטרות בערב שבת שישקו את הגינה או את העצים במהלך השבת. וכן להפעיל מכוונת כביסה או מדיח כלים ביום שישי, והם ממשיכים בפעולתם בשבת, וכן הלאה. כל דבר שאנחנו עושים מלאכה בערב שבת, אבל בשבת עצמה אנחנו שובתים לגמרי - התורה לא אסרה.

ב. הפעלת מכוונת כביסה סמוך לשבת שתסיים את פעולתה בשבת

אכן יש מחלוקת לגבי דברים שמשמיעים קול. זו מחלוקת בגמרא (שבת פז-יט.) ומחלוקת גם להלכה. מרן השלחן ערוך (סימן כנ"ב סעיף ה) פוסק, שאפילו דברים שמשמיעים קול, אם עושה את הפעולה בערב שבת, מותר. לעומת זאת, הרמ"א פוסק להחמיר בדברים שמשמיעים קול, וכך מנהג האשכנזים.

לכן, אם למשל בחור ישיבה מגיע הביתה לשבת חופשית, ביום שישי סמוך לשבת, ואחרי שבת הוא רוצה מיד לחזור לישיבה, וכן חייל שבא הביתה ורוצה מיד אחרי שבת לחזור, ורוצים להכניס את הבגדים למכוונת כביסה או למייבש כביסה, שיפעלו בשבת ויפסיקו לבד בשבת, הדין בזה תלוי: מכוונת כביסה היא בדרך כלל משמיעה קול - אולי במשך השנים ימציאו מכוונות שלא משמיעות קול, אבל כל עוד המכוונה משמיעה קול - למנהג האשכנזים זה אסור. אבל למנהג הספרדים, מותר. ומיד בצאת השבת יכול לקחת את הבגדים וללובשם ללא כל חשש.

מתקיים בכל מוצאי שבת בשעה 22:00

בבית המדרש 'יחזו דעת' הר - נוף ירושלים

השיעור מועבר בשידור חי
ברדיו 'קול ברמה'
ניתן לקבל את העלון
office@ydaat.co.il
058.395.3778
FM 92.1 104.3 105.7

חדש ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקוד הדשון

במספר הייעודי: 073.371.8169

לצפייה בשיעור <http://ydaat.co.il

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון
ונשיא בית הדין הגדול

רבי דוד יוסף שליט"א

באופן כללי, כל דבר של זלזול בכבוד שבת, שזה נקרא 'עובדין דחול' בלשון חז"ל, צריך להפעיל הרבה שיקול דעת. מצד אחד, אנחנו לא מוסמכים לגזור גזירות מדעתנו, כך כותב הרא"ש (שנת פ"ב סימן טו), שלאחר חתימת התלמוד אנחנו לא מוסמכים לגזור גזירות מדעתנו. מצד שני, ישנם דברים שבשיקול הדעת מבינים שלמרות שאנחנו לא חז"ל שיכולים לגזור, אבל אחריתם מי ישרנו - אנחנו צריכים להיזהר שאנשים יבואו לזלזל בזה, ובסופו של דבר יגיעו לחילולי שבת ממש.

אני תמיד נותן את הדוגמה של הרכבת: בזמנו של החתם סופר, התחילה לנסוע במדינות אירופה רכבת. בהתחלה היא הייתה רק מעיר לעיר, ואז הייתה שאלה של תחומין, וגדולי ישראל ובראשם החתם סופר קבעו שיש בזה איסור תחומין. וזה ברור מאוד שזה לא נקרא 'תחומין למעלה מעשרה' (ערוך פ"ב סימן טו). לאחר מכן התחילה להיות רכבת שנוסעת בתוך הערים, ואז עוד לא היה חשמי, הרכבת עבדה על קיטור של מים, והרכבות היו גדולות ומגושמות. וכשהרכבת נוסעת, ויכנס בה אדם אחד או אפילו 100 אנשים - זה לא משנה בכהא זה בפעולת הרכבת. ואנשים שאלו את גדולי ישראל: אם יהודי ייסע עם גוי ברכבת, הגוי משלם את הכסף, או אפילו היהודי הזה הוא מיוחס, ונותנים לו להיכנס לרכבת בלי לשלם, האם יהיה מותר לנסוע בה בשבת?

בארצות המזרח היו כמה רבנים שהתירו בזמנו, אבל באירופה, החתם סופר קבע שזה הרס של השבת, ולזלזל בכבוד שבת, והוא אסר את זה בהחלט. ודברי החתם סופר התקבלו על ידי כל גדולי ישראל שהיו באירופה. וב"ה זמן קצר לאחר מכן גם אלו שהתירו בארצות המזרח - לא התקבל הפסק שלהם. ובכל תפוצות ישראל, כל יהודי ירא שמים יודע שאסור לנסוע ברכבת בשבת.

ז. אסור לנסוע ברכבת גם לצורך מצוה

פעם הייתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל בסאו פאולו - ברזיל, והיה שמה יהודי אחד נכבד מאוד, תומך תורה ואוהב תלמידי חכמים, שהיה גר רחוק מאוד מהקהילה. הקהילה בסאו פאולו מתגוררים בבניינים גדולים, רבי קומות, ויש להם שמה דירות מאוד מאוד יפות. אבל האיש הזה הוא לא רצה דירה, הוא רצה וילה, וילה מפוארת עם בריכה ועם כל התענוגות שיש, ואת זה אין באזור שמה, ולכן הלך לגור רחוק מאוד. והוא פנה לאאמו"ר מרן זצוק"ל ושאל אותו: "כבוד הרב, אני גר רחוק, אני צריך להתפלל בשבת בבית הכנסת, לשמוע קריאת התורה, האם מותר לי לנסוע ברכבת לבית הכנסת כשהגוי מלווה אותי והגוי משלם עליי?" והוסיף ואמר לאאמו"ר: "הרב, גם באמת אני כל כך מפורסם וכולם מכירים אותי, אני לא צריך לשלם! אם אני אבוא ברכבת - אף אחד לא יגיד לי מילה! אני לא עושה שום פעולה, יש גם רצף של בתים מהבית עד בית הכנסת, האם זה מותר?"

ואז אאמו"ר מרן זצוק"ל אמר לו: "חס ושלום, אסור בשום פנים ואופן!" היהודי הזה לא ויתר ואמר לאאמו"ר: "אבל זה לצורך מצווה! ואני לא עושה שום דבר בעצמי, אפילו לא דרבנן, אני רק יושב ברכבת, אם לא, מה יהיה עם קריאת התורה?" ואאמו"ר אמר לו: "כן, אני מצטער מאוד, אני מבין שזה לצורך מצווה, אבל זה אסור בהחלט! תלך, תשכור לך דירה באזור היהודים, ותבוא לגור שם בשבתות! ב"ה יש לך כסף, תשכור דירה!" אאמו"ר לא הסכים בשום אופן להתיר לו.

ואאמו"ר הוסיף לו: "אתה מבין את המשמעות שאם אתה תתחיל לעשות כן, זה יחריב את כל השבת!"

כלומר אלו דברים שההיגיון אומר שצריך לאסור בהם, למרות שבאופן רגיל, על פי ההלכה - לכאורה אין סיבה לאסור. שהרי אם בשבת לא עשה כלום וזה בא מאליו - כמו הדוגמה שנתתי על מוזיקה - מזה אנחנו יכולים להבין שזה אסור.

ח. נסיעה באופניים בשבת

אותו דבר לגבי אופניים בשבת. שיש כל מיני סיבות של הפוסקים שאסור לנסוע באופניים בשבת. יש כאלה שאמרו שמה יצא מחוץ לתחום - וזה באמת נשמע גזירה מדעתם... ויש אומרים, שאופניים דרכם להתקלקל, וגם הטעם הזה לא מספיק, שהרי כיום אופניים אין דרכם להתקלקל.

הטעם המרכזי של גדולי ישראל שאסרו את האופניים היה, בגלל שזה "עובדין דחול". זה לא כבוד שבת שיהודים נוסעים באופניים. אכן אם זה אופניים צעצוע שילדים משחקים בתוך החצר וכיו"ב, זה משהו אחר. צעצועים הם לא מוקצה לילדים ומותר להם לשחק בהם בשבת. אבל אופניים של גדולים זה זלזול בכבוד שבת. אכן יש פוסק אחד גדול מאוד שהתיר, זה הבן איש חי (נ"ט פת"י סימן כה ובהמשכותו שנתלך הספר ח"א). והיה ויכוח גדול בין פוסקי הדור האחרון: האם הבן איש חי חזר בו מההיתר על האופניים, או לא? ובוש"ת יביע אומר (ח"ט חלו"ה סימן קח אות פקט) הבטיח את המקורות בנושא, וההחלטה שלו היא חד משמעית שהבן איש חי לא חזר בו. אבל בכל זאת מסיק להלכה לא כדברי הבן איש חי, מפני שזה זלזול בכבוד שבת! ואפילו אם יהודי אומר, "אני רוצה לנסוע באופניים לבית הכנסת" - גם כן אסר.

היה מקום בחז"ל שעשו עירוב, והיו שם רבנים מודרניים שהתירו להם אופניים "העיקר שתבואו לבית הכנסת..." ושאלו אותי על כך, ואמרתי להם שזה אסור. ואז הם אמרו: "אבל הבן איש חי מתיר!" אמרתי לשואל: "בסדר, אתה רוצה ללכת תמיד כמו הבן איש חי? אין בעיה, אבל תגיד לי, אתה נוסע לפעמים עם אשתך כשהיא יושבת לידך במכונית בזמנים מסוימים?..." הרי לפי הבן איש חי ישנם זמנים שזה אסור! אסור אפילו ללכת איתה לטיול בזמנים אלו! בוא תלך אחרי הבן איש חי בכל הדברים! חז"ל (הוספתא ערוכות פ"ב ה"ג) אומרים: "קולי בית שמאי וקולי בית הלל - רשעו!" אתה לא יכול לתפוס את החבל משני הראשים, פתאום מצאת לך את הבן איש חי שהוא יחיד שמתיר, וכל גדולי הפוסקים שהיו גם בדור שלו וגם לאחר מכן אסרו!?

ט. נסיעה בקורקינט בשבת

היום יש דבר חדש - קורקינט (ובאנגלית אומרים 'סקוטר'), ויש איזה רב אחד שאמר שיש חילוק, אופניים אסור אבל קורקינט מותר, ואם נתחיל לחלק חילוקים כאלו - אנה אנחנו באים? ובוודאי שזה גם כן זלזול בכבוד שבת. כיום שזה נהיה כבר כמעט הכל חשמלי, ואפשר שיבואו אנשים ויגידו, שאין פה יצירת זרם, וזה רק דרבנן... וככה לאט לאט, בהתחלה יתחילו עם הרגלי, אחר כך יעברו לחשמלי. ותאמינו לי, אין לי שום ספק, שאם דבריו של החתם סופר על הרכבת לא היו נשמעים, היום היינו רואים הרבה יהודים שנוסעים במכוניות בשבת והגוי נוהג! והיו אומרים, מה ההבדל בין רכבת לרכב שהגוי מסיע?!... וזה גם דרבנן, וזה שבות במקום מצווה כי הוא הולך לבית הכנסת... אם אדם מחפש היתרים, אין לדבר סוף. אנחנו צריכים לחשוב על התוצאה, והיא: שככה תימחק השבת!

אני מכיר קהילה אחת בארצות הברית של אנשים שומרי מצוות, שהיו להם רבנים שהתירו את האופניים בשבת. ובשבת אחרי צהריים, מי שמסתובב ורואה מה קורה שמה ברחובות - זה לא שבת! אי אפשר להגדיר את זה שבת! איום ונורא! לכן בדברים הללו יש לנו אחריות. חז"ל (יומא פ"ג סימן טו הלכה ג) אומרים: "לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא שיהיו עוסקים בהם בתורה" - עלינו לשמור על קדושת השבת, על הצביון של השבת - זה חשוב מאוד!

י. איסור אמירה לגוי בשבת ובערב שבת

ובכן כאמור, יש אמנם דברים מסוימים שחכמים התירו, כגון לפתוח ממטרות ביום שישי כשהוא פועל בשבת. או למשל, להפעיל מכונת כביסה, מדיח כלים, מיזוג אוויר וכיו"ב. הדברים שאסרו חכמים, למרות שלכאורה לא עושים בהם שום פעולה בשבת, הם בעיקר שני דברים, וחכמים אסרו אותם באופן מאוד ברור: האחד, אמירה לגוי. שהנה כל הדברים שאמרנו כאן זה סוגיות שלמות במסכת שבת בנושא של שביתת כלים, והלכה היא שאדם לא מצווה על שביתת כליו, רק על שביתת בהמתו. אבל אמירה לגוי, שאם אומר לו בשבת, כותב רש"י במסכת עבודה זרה (טו. ד"ה כיון) שעובר גם על איסור 'ודבר דבר'. ואם אומר לו ביום שישי שיעשה שבת, אף על פי כן, חכמים אסרו. למרות שבשבת לא אמר כלום. יתירה מזאת, אפילו אם לא אמר לגוי כלום, רק הגוי מבין מדעתו שצריך לעשות ליהודי, הוא עושה את זה עבורו - אסור.

הסיבה לכך שאסור לומר לגוי, היא שיש אומרים (כ"ט ע"מ ש"שנת קכ"א: ד"ה כבה) שזה משום שהגוי נראה כשלוח של הישראל. וגם בעל התניא (שלח ערוך הרב סימן קמ"ג) הלך בדרך הזאת. אבל הרמב"ם (פרק ו מהלכות שבת הלכה א) נוקט, "שלא תהא שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמם".

יא. שמא יחתה בגחלים

הדבר הנוסף שאסור אפילו כשלא עושה שום פעולה בשבת, זו 'שהייה' - משמעות הדבר, לקחת להניח תבשיל על האש ביום שישי סמוך לכניסת השבת, והתבשיל מתבשל בשבת. יש בזה המון פרטי דינים, וחשוב לדעת: לפעמים יש איסור דרבנן, אך לפעמים יש בהייה אפילו חשש איסור דאורייתא. אבל באופן רגיל, שהיה זה איסור דרבנן. וטעמו, שחכמים חששו שמא יחתה בגחלים. בזמנם היו מבשלים על גבי כירה. יש פרק שלם במסכת שבת - פרק כירה - שעוסק בנושאים הללו. הכירה זה כלי שבתתיתו היו מניחים גחלים, ועליהם מניחים את הקדירה של התבשיל. והנה, כירה שיש בתוכה גחלים בוערות, חששו חכמים שמא יראה שהגחלים מתחילות לכבות, ויבוא לחתות בגחלים.

יב. להניח תבשיל שאינו מבושל בכניסת שבת

והנה, יש דברים שלכל הדעות זה אסור. למשל, אדם שהתחיל לבשל תבשיל ביום שישי, למשל חמין, התבשיל מבושל קצת, כ-20%, הוא עדיין לא ראוי לאכילה מדוחק, אי אפשר לאכול אותו עדיין, אם הוא מניח את זה נניח שעה לפני שבת על האש, והרי כשנכנסת השבת השעועית שבחמין עדיין יבשה מאוד - מישוה יאכל אותה? הוא ישובר את השיניים! זה לא ראוי לאכילה, אבל זה התחיל קצת להתבשל. וזה לכל הדעות אסור, אין בזה מחלוקת. מפני שיש חשש שירצה למהר את הבישול כדי שיספיק לו לאכול בסעודת הלילה. ולכן אסור לכל הדעות שמא יחתה בגחלים.

לעומת זאת, יש מקרים שמתיר לכל הדעות. אם אדם הרתיח מים ביום

שישי ורוצה להניחם על גבי אש גלויה או גחלים בוערות, שכאן אין חשש שמא יחתה בגחלים, המים הללו כבר רותחים, הם מתאדים. מה הוא ירויח אם יחתה בגחלים? הוא יפסיד, המים יתאדו ויגמרו לו מהר יותר. בהגדרה של חז"ל (שבת 76:) זה נקרא 'מצטמק ורע לו'. וזו הדוגמה הטובה ביותר לזה.

דוגמה נוספת שהגמרא (ספס) דנה עליה, והפוסקים דנים עליה הרבה מאוד: אם אדם יניח ממש בכניסת השבת מאכל חי לגמרי, שלוקח לו זמן להתבשל. למשל תיכית בשר, שצריך זמן שיתבשל. ובכניסת שבת הבשר היה חי לגמרי. כאן אין חשש שמא יחתה בגחלים, כי מה זה יעזור לו? זה חי לגמרי, זה לוקח זמן עד שיתבשל. עצם ההנחה של דבר כזה חי בכניסת השבת, זה מראה שזה לא מיועד לעכשיו, והוא מסיח דעתו ממנו.

יג. ראוי לאכילה מדוחק

המחלוקת היא כמעט בכל תבשיל שקיים, שהוא כבר ראוי לאכילה מדוחק. הוא התבשל במקצת אבל הוא כבר ראוי לאכילה מדוחק. או כשהוא מבושל לגמרי והתוספת בישול משביחה אותו. ונבאר את הדברים: "ראוי לאכילה מדוחק" - בגמרא (שבת 76:) זה נקרא "מאכל בן דרוסאי" - אני לא יודע למה הוא זכה, בן דרוסאי, לזכות הזו... הרי הוא היה שודד שכל הזמן היו רודפים אחריו, והוא היה בורח, ולא היה לו זמן לבשל בישול מלא, וכל דבר שהיה אוכל היה אוכלו מדוחק. הוא לא היה ממתין שהמאכל יתבשל לגמרי.

אם כן בדבר שנאכל מדוחק יש מחלוקת: האם אנחנו צריכים לחשוש? שמצד אחד המאכל ראוי לאכילה, ולמה שיחתה בגחלים? הרי אם הוא רוצה למהר, שיקח ויאכל. מצד שני, אולי הוא רוצה שהמאכל הזה יתבשל יותר. וכאן יש מחלוקת במשנה (שבת 76:) ובבבלי, בין תנא בשם חנניה שמתיר, לבין חכמים שאוסרים.

יד. אוכל מבושל לעניין בישולי גויים

כמו כן יש מחלוקת האם 'נאכל מדוחק' זה חצי בישול וכדעת הרמב"ם (פסקי מהלכות שבת הלכה ה), או שזה שליש בישול וכדעת רש"י (שבת כ. ד"ה גמרא). בהלכות בישולי גויים, דבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי שאין בו משום בישולי גויים, אנחנו נוקטים להקל: שליש בישול (שלא עמד וי"ד סימן קיג סעיף ח). אבל לגבי שהיה בהלכות שבת החמורות, אנחנו מחמירים בחצי בישול, כך כותבים הרבה מהפוסקים האחרונים.

לא ארחיב בנושא הזה, כי זה דבר לא מצוי כל כך. אנחנו לא יודעים מה נקרא חצי ומה נקרא שליש. הנה בשר לוקח לו שעה להתבשל, אז האם נגיד שאחרי 20 דקות זה שליש בישול? אחרי חצי שעה זה חצי בישול? הרי ברוב המקרים, רוב הזמן יעבור עד שהוא ראוי לאכילה מדוחק, ולפעמים לוקח דקות בין זה לזה עד שהוא ראוי לאכילה לגמרי. במיוחד בצלי, שזה מאוד מצוי שתוך דקות זה משתנה מ'מדידים' ל'יול דאן'... ממילא קשה לקבוע. היום הנושא של אכילה מדוחק השתנה לגמרי, אנשים אוכלים הכל, ויש כאלה שמעדיפים שיהיה ראוי לאכילה מדוחק ולא יהיה ראוי לגמרי. איך שלא יהיה, זה לא תלוי בבני אדם, זה תלוי בחפצא, האם זה מבושל לגמרי או לא.

טו. מצטמק ויפה לו

כאן יש לדון, האם מותר להניח תבשיל כזה, שעדיין לא מבושל לגמרי, על גבי אש גלויה? צריך להדגיש כל הזמן: מדובר באש גלויה! במכשירים חשמליים, יש מכשירים שהם נחשבים כאש מכוסה, גרופה וקטומה, למעשה כיום משתמשים בשלושה כלים חשמליים מרכזיים: תנורים, סיר בישול חשמלי, ופלטת חשמלית. - נבאר זאת אולי בשיעור הבא - היום נדבר על הנושא של אש גלויה ממש. שאם זה מבושל בישול חלקי, זה ראוי לאכילה מדוחק, חנניה מתיר וחכמים אוסרים.

אולם אם התבשיל מבושל לגמרי - כל אחד יכול לאכול את זה - אבל תוספת בישול משביחה אותו. למשל, חמין, ככל שתניח אותו יותר זמן, זה משביח אותו. ויש הרבה מאכלים כך, למשל בשר או ירקות, שתוספת בישול משביחה אותם. זה מה שנקרא 'מצטמק ויפה לו'. וזה יש דבר והיפוכו: מים רותחים, זה 'מצטמק ורע לו', הוא מפסיד אותם, זה מתאדה ונעלם. יש גם תבשילים שתוספת בישול מקלקלת אותם, שהם בגדר 'מצטמק ורע לו'.

אבל סוגי התבשילים שתוספת הבישול טובה להם, אז אפילו שזה כבר מבושל לגמרי, לדעת חכמים יש חשש שמא יחתה בגחלים. כי אולי הוא ירצה לחתות בגחלים, כדי להוסיף לו בישול. למרות שהוא כבר מבושל וראוי לאכילה, הוא מעדיף אותו יותר משובח. וחכמים אוסרים, אך חנניה מתיר.

טז. רוב ומיעוט בדעות הראשונים

לסיכום: המחלוקת של חנניה ושל חכמים היא בשני סוגי מאכלים: בתבשיל הראוי לאכילה מדוחק, שבוזה חכמים חוששים שמא הוא ירצה שזה יהיה ראוי לאכילה לגמרי, ולא רק מדוחק. וכן נחלקו בתבשיל מבושל לגמרי המשתבח על ידי תוספת בישול. שלדעת חכמים יש חשש שמא יחתה בגחלים כדי שישתבח יותר.

גם בראשונים יש בנושא הזה מחלוקת. צריך לדעת כלל מאוד חשוב: כשאנחנו רואים בדברי הראשונים מחלוקת, ויש רוב לצד אחד ומיעוט לצד שני, אי אפשר לומר שהולכים אחר הרוב, מכמה סיבות: א. רוב ומיעוט זה כשישבים ביחד חכמי ישראל ודנים, אלו שומעים את הטענות של אלו, ואלו שומעים את הטענות של אלו, ואז מחליטים ברוב דעות, 'אחרי רבים להטות', אבל כשכל אחד יושב במקום אחר, וכל אחד כותב את דעתו, לא ניתן לקבוע רוב ומיעוט.

הסיבה השניה והיא יתירה על כל האמור, כפי שכבר אמרתי, יש בעיה יותר גדולה כשזה בספרים שיצאו רק בדור שלנו, שחלק יצאו אך חלק לצערנו נאבדו מהעולם, לא נמצאים. אז האם ניתן לקבוע שזה נקרא רוב? בוודאי שלא.

יז. המחלוקת בראשונים בדין שהיה

אבל בנושא הזה, אם מתבוננים במה שכתבו הראשונים שלפינו, יש שפוסקים כמו חכמים: בעל הלכות גדולות (שבת ריש פרק ג), השאלות דרב אחאי גאון (פרשת שלח פ' אלהינו כח), הרי"ף (שבת 76 ע"ב דפ"ה ה"ה), הרמב"ם (פרק ג מהלכות שבת הלכה ז), הרמב"ן (שבת 76), ההשלמה והמאורות (שבת 76), המאירי (שבת ריש פרק ג), בעל העינים (סימן יח) ועוד ראשונים.

מאידך, הרוב הגדול של רבותינו הראשונים פוסקים הלכה להקל כמו חנניה: רב האי גאון ורב עמרם גאון (והנלוו בספר העמים 58), רבינו חננאל (והנלו בתוספות שבת 76 ד"ה אמר), רש"י (שבת 76 ד"ה רב ששת), רשב"ם (והנלו בענין סימן 76), רבינו תם (ספר הישר חלק החיזוקים סימן ריא, רלה, רלז), ר"ד (ספר במכניע סימן 76), התוספות (ספס), ספר התרומה (סימן 76, רלז), הראב"ן (שבת סוף סימן 76), האור זרוע (ח"ד הלכות ערב שבת סימן 76), הסמ"ג (לחון סה), הסמ"ק (סימן 76), הרשב"א (שבת 76), הר"ן (על הרי"ף 58), הריטב"א (שבת יח 76) ועוד הרבה הרבה ראשונים. ואם מסתכלים מספרית, הראשונים שפסקו כמו חנניה הם למעלה מכפול מאלו שפסקו הלכה כמו חכמים.

יח. סתירה בדברי מרן השלחן ערוך

אבל זה לא מספיק, כי יש שאלה גדולה: מהי דעת מרן השלחן ערוך. הנה מרן כתב (סימן 76 סעיף א) סעיף ארוך מאוד, ובסתם הוא פוסק הלכה כחכמים להחמיר. אחר כך הוא כותב: 'ויש אומרים' ושם מביא את שיטת חנניה. והנה, באופן רגיל במצב כזה, יש לנו כלל שקבעו אותו הש"ך (יו"ד סימן פד ס"ב יק ובכללי הוראת חיסור והיתר סימן 76) ועוד לפניו הרמ"ע מפלנו (סימן 76) ועוד לאורך הדורות, "סתם ויש אומרים" - הלכה כסתם. ולפי זה מרן השלחן ערוך פוסק להחמיר, הלכה כסתם.

הבעיה בזה, שכל מה שאמרנו זה בסימן 76 סעיף א'. לעומת זאת בסימן הבא - סימן 76 - יש שם דין בשלחן ערוך לעניין פירות שאדם הניחם על האש - פירות הם ראויים לאכילה, אבל הוא רוצה להשביחם על ידי בישול. ולכאורה זה דומה לדבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, והנה שם השלחן ערוך נוקט להקל.

יט. ביור דעת מרן השלחן ערוך

אמנם כתבו כמה אחרונים, שדעת מרן היא כמו ה"ש אומרים, ולא כמו הסתם, והראיה, ממה שכתב בסימן 76. אבל כל מי שילמד טוב יבחין שקשה לומר כן. מה גם שהגאון מוילנא מסביר שם פשוט בשלחן ערוך, אכן גם ביאורו של הגאון מוילנא בפשט דברי השלחן ערוך קשה, מפני שזה לא נוגע בכלל למחלוקת של חנניה וחכמים, והמשנה ברורה (בביאור הלכה סימן 76 רג ד"ה ונהגו) כבר עומד על כך. אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה יתפוס הרבה זמן ואכמ"ל. בתחילת סימן 76 יש שם סעיפים קשים מאוד על שהיה בצלי. יש בזה כל מיני דינים. יש סוגיה קשה מאוד בגמרא בנושא הזה, והסעיפים הראשונים של סימן 76 הם מאוד מסובכים וקשים. עכשיו ישבתי ולמדתי אותם כמו שצריך, ואני חושב ששם כתוב בפירוש, למעשה, שהשלחן ערוך חוזר על דעתו כדעת חכמים - להחמיר.

והנה, חיפשתי באחרונים, ומצאתי שהמטה יהודא - שחי לפני 250 שנה - דן בנושא הזה וכתב, ברוך השם, זכיתי לכוון לדבריו שלדעת השלחן ערוך משם הראיה להחמיר כדעת חכמים. ומעניין מאוד שכל הפוסקים שדנו בדעת השלחן ערוך לא התייחסו לדברים הללו. וגם אאמ"ר מרן זצוק"ל ביצע אומר שהוא דן ומאריך מאוד בנושא הזה (ח"י חלו"ה סימן 76), ומצדד לא כמו הגאון מוילנא, ולדעתו, דעת מרן השלחן ערוך כמו חנניה. אכן הוא לא מחליט בזה, אלא רק צידד יותר לקולא. אבל אני חושב שבתחילת סימן 76, במיוחד בסעיף ג', נראה שהשלחן ערוך דעתו להחמיר. אז אם נישאר רק בדעת השלחן ערוך, אנחנו לא במצב טוב... קשה לנו מאוד יהיה לבוא ולהקל.

כ. ההיגיון אומר שמרן החמיר כחכמים

כל האמור הוא בדעת מרן השלחן ערוך. ויש להוסיף עוד על האמור, שגם מצד ההיגיון יש לומר שדעת מרן היא להחמיר כמו חכמים. שהרי מרן ראה את דברי חלק גדול מהראשונים, ודעת הרא"ש, כאמור, כמו חנניה. והרא"ש הוא אחד משלושה עמודי הוראה. אך מצד שני, הרי"ף והרמב"ם - כאמור לעיל - דעתם כמו חכמים, ודרכו של מרן השלחן ערוך היא, שבדברים כאלו שיש מחלוקת הרי"ף והרמב"ם מול הרא"ש - הוא מכריע כדעת הרי"ף והרמב"ם. אם כן יש הסתברות נוספת לומר שהשלחן ערוך

'שמה יחתה' אינה מציאותית כלל באש של זמננו. ואכן את הטענה הזאת כתב בשו"ת אור לציון (ח"צ פרק יז הערה א), שחכמים לא גזרו שמה יחתה במצב כמו של אש של זמננו. ולעצם הטענה, כבר קדם אותו בשו"ת אגרות משה, וכאמור. אני לא יודע אם זה מספיק בשביל להקל, אבל יש בזה עוד תוספת תבלין להיתר.

אם כן כאמור, אמנם יש ספק ספיקא כאשר מדובר בתבשיל לסעודת הבוקר. וגם לסעודת הלילה, מי שיבוא ויקל על אש גלויה, אנחנו יכולים להגיד לו, יש לך על מה לסמוך. למרות שדעת השלחן ערוך לא כך, אבל נהגו להקל. אבל אם יבוא יהודי לשאול, האם להניח תבשיל על אש גלויה, אם הוא אשכנזי נאמר לו שמותר, אבל אם הוא ספרדי נאמר לו שלא יעשה כך, כי בכל זאת השלחן ערוך אסר. אבל אם הוא ישאל על לצורך מחר, כגון חמין לצורך סעודת שבת בבוקר, נאמר לו שרשאי להקל. גם מצד המנהג, וגם מצד ספק ספיקא שזו מחלוקת ראשונים וכמו שנתבאר.

כו. מצטמק ויפה לו ומאכל בן דרוסאי

כל הדיונים שדיברתי, לכאורה זה על שני דברים: על כמאכל בן דרוסאי - דהיינו שזה נאכל מדוחק. ועל מבושל כל צורכו שהוא מצטמק ויפה לו. אבל יש הבדל עצום בין שני הדברים לגבי דין ביטול בשבת. מפני שבמאכל בן דרוסאי, אדם שמבשל או אפילו מוסיף ביטול בדבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, בפעולה בדיים כגון אם מזיז קצת את הסיר ממקום פחות חם למקום יותר חם, או פותח את המכסה ומחזיר את המכסה - הרי זו מלאכה דאורייתא גמורה! הוא מוסיף ביטול, זה עוד לא מבושל כל צורכו, מרן השלחן ערוך (סימן קצ"ח סעיף ז) פסק להלכה, שכל זמן שלא נתבשל כל צורכו יש בו משום ביטול.

אמנם במאכל בן דרוסאי אם יש בו משום ביטול - יש בזה מחלוקת ראשונים: רוב הראשונים סוברים להקל מבן דרוסאי, שאין בו יותר משום ביטול. אבל למעשה, הרמב"ם (פרק ט מהלכות שבת הלכה ה) והשלחן ערוך פוסקים, שכל זמן שלא נתבשל כל צורכו יש בו משום ביטול. וגם הרמ"א מסכים לזה. ולכן קירוב ביטול זה דבר חמור מאוד. ונדבר על זה בעז"ה בשבוע הבא.

לעומת זאת במצטמק ויפה לו, שהתבשיל כבר מבושל כל צורכו, אנחנו פוסקים בדבר כזה שאין ביטול אחר ביטול, אז אין בזה בעיה מצד מלאכת מבשל.

כז. הלכה למעשה

לסיכומם של דברים: יהודי שרוצה להניח תבשיל על גבי אש גלויה, צריך לשים לב: אם התבשיל היה חי לגמרי, לא מבושל בכלל, או אף אם נתן לתוכו דבר חי לגמרי סמוך לכניסת השבת - זה מותר לכל הדעות.

אם זה מים רותחים - מותר לכל הדעות.

אם זה מבושל חלקית ולא ראוי עדיין לאכילה - אסור לכל הדעות.

אם זה ראוי לאכילה מדוחק או שזה מבושל ומשתבח בתוספת ביטול - כאן זו מחלוקת, ואם משהו יקל, אני לא אמחה בידו. אבל אם יבואו לשאול אותי, אני אגיד לאנשים להימנע מלעשות כך, כי זה נגד השלחן ערוך. אך אם התבשיל מיועד לצורך הסעודה של מחר - נפסוק להקל.

כח. להגדיל תורה ולהאדירה

אני רוצה לקדם בברכה - אני קטונתי - אבל אני רואה כאן שנמצאים ממש גדולי הדיינים בישראל: הגאון הגדול הרב יגאל לרר שליט"א אב"ד פתח תקווה שהוא גאון גדול בתורה שזכינו השבוע למנות אותו לבית הדין העליון. הגאון הגדול הרב שניאור פרדס שליט"א ראב"ד נתניה. הגאון הגדול הרב אברהם שלוש, ראב"ד חיפה. הגאון הגדול הרב מאיר פרימן שליט"א, ועוד, ב"ה נמצאים כאן גדולי הדיינים ואבות בתי הדין בישראל. ב"ה השבוע זכינו למנות שבעה דיינים, זה לא היה כל כך פשוט, היה צריך להשקיע בזה הרבה עבודה, ובסופו של דבר קיבלנו שבעה דיינים מהבכירים ביותר בעולם הדיינות בישראל. ב"ה זכינו למנות מינויים ראויים מאוד. אשרינו שזכינו. וכבר השבוע בעז"ה הם ייכנסו לתפקידם, תהיה ההשבעה בבית הנשיא ביחד עם עוד 21 דיינים לבית הדין האזורי. אשרינו שזכינו. ברוכים הבאים לגאונים הגדולים שליט"א. ובעז"ה שנוכח ביחד להניף את הדגל של התורה הקדושה שלנו, להגדיל תורה ולהאדירה, לחזק את כל המערכת של הדין אמת לאמיתו על פי תורתנו הקדושה.

אני רוצה לברך את כל המאזינים ברדיו 'קול ברמה' השומעים את השיעור, שיתברכו בכל הברכות שבתורה, וכן את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן, ונוכח שיתקיים בנו (ישעיה א, כו): "וְאִשִּׁיבָה שׁוֹפֵטִי כְּבָרָאשָׁנָה, וְיִוְעֲצֵנִי כְּבִתְחֻלָּה; אַחֲרַי כֵּן יִקְרָא לִי עֵיר הַצֶּדֶק, קִרְיָה נְאֻמָּנָה". אמן, כן יהי רצון.

פוסק כדעת חכמים - להחמיר. לכן אילו היינו מנסים להתעמק ולהתווכח מה דעת השלחן ערוך, הדעת נוטה יותר, לדעתי, שדעתו להחמיר. אבל גם אאמור"ר מרן זצוק"ל, שלא החליט בנושא כל כך, רואים שהוא נוטה יותר לכיוון שהשלחן ערוך דעתו כדעת חכמים - להחמיר.

כא. עדויות על המנהג להקל כחנניה

אכן ישנם גם צדדים נוספים, הרי הרמ"א כותב: "הג"ה, ונהגו להקל כסברה אחרונה". הרמ"א פוסק כמו חנניה. ויש לשים לב שהרמ"א לא רק פוסק להקל, אלא הוא כותב שכן נהגו - יש למנהג משמעות גדולה מאוד. וגם הלבוש, תלמידו של הרמ"א, כותב (סימן קנ"ג) שככה נהגו. וכמו כן כתב גם בעל התניא (שלחן ערוך הכהן סימן קנ"ג ס"ק כו) והחזון איש (סימן לו). אך מה תגידו לי? 'זה רק האשכנזים!' בוודאי שלא! כי הרא"ש היה גר בארצות המזרח והוא כותב גם כן להקל. וכמו כן הרשב"א (ס"ט) כתב שנהגו להקל. וכן כתב הרשב"ץ (סימן קנ"ג) שבעצמו גר באלג'יריה, ואחריו גם כתב כן נכדו ה'חוט המשולש' (סימן ח).

כמו כן מצינו גם אצל גדולי האחרונים: רבי אברהם פיימנטיל שחי באמסטרדם וחלק מהשנים היה גם בברזיל, בספרו העצום 'מנחת כהן' (משמרת השבת שער שני פרק ה) מכריע כחנניה, ומוסיף וכותב שכן נהגו. וכן המהר"ם בן חביב שחי בירושלים עיר הקודש, ואיתו גם ה'גינת ורדים', הם חיו באותו הדור והיו חברים - המהר"ם בן חביב היה בירושלים והגינת ורדים בקהיר, הם היו גדולי הדור, ושניהם מעידים (ראוה"ק גינת ורדים חלק ג סימן ז) שגם בארץ ישראל וגם במצרים נהגו להקל.

כב. מנהג נגד מרן השלחן ערוך

מכל האמור נראה שבהרבה מקומות נהגו להקל, וזה כבר משנה את התמונה. כיון שהשלחן ערוך כתב 'סתם ויש אומרים', הרי שגם אם נאמר שדעת מרן להחמיר, מנהג ישראל תורה הוא. ואם נהגו להקל שלא כדברי השלחן ערוך, אז סביר מאוד בדברים כאלו שנהגו כך, שהקדמונים מעידים שכן היה המנהג בארצות המזרח, עוד מתקופת הראשונים רואים כך, אם כן אפשר לומר, שאף על פי שאנחנו תמיד כפופים לדעת השלחן ערוך, קיבלנו הוראות מרן, בכל זאת כגון דא אפשר להקל.

כג. שהיה בחמין המיועד לסעודת הבוקר

יש עוד נקודה חשובה מאוד, שלא הזכרנו: דיברנו על החמין של שבת. והנה, בדרך כלל אנשים עושים חמין לשבת בבוקר. אמנם היום בעולם הישיבות, במיוחד בחורף, יש הרבה שאוכלים חמין בלילה. כמובן שהם צריכים לבקש רשות מהישיבה, אם לא - זה גזל ממש! יש כאלו בישיבות ב"ה שיושבים ולומדים בחורף בלילות שבת, שעות רבות, ובחצות הלילה רוצים לאכול קצת חמין. אז אם הישיבה מרשה, זה בסדר.

אבל באופן רגיל החמין מיועד לסעודת הבוקר. ויש ראשונים שסוברים שכל הוויכוח בין חנניה לחכמים על 'שמה יחתה' שייך דווקא בדברים שרוצה לאוכלם בלילה. אך אם רוצה לאוכלם בבוקר - למה שיחתה בגחלים?! שהרי אם יחתה הגחלים יישרפו מהר יותר, וממילא האוכל יתקרר עד הבוקר. הם מעדיפים את הגחלים שיישארו באותו מצב.

מלבד זאת, הם מסיחים דעתם מהאוכל. הרי כמו שאמרנו לעיל לגבי בשר חי שלכל הדעות מותר, מפני שמסיד דעתו מהתבשיל הזה. הוא הדין באוכל שמיועד לבוקר כמו החמין. אמנם יש ראשונים שכותבים בפירוש שאין לחלק, וזו מחלוקת ראשונים. בהלכה ברורה (חלק יד סימן קנ"ג) הבאתי את השיטות זו מול זו. אבל הרי"ד (ס"ט) הרא"ש (רי"ק פרק ג ענין א) ועוד ראשונים סוברים בפירוש שאם זה לסעודת הבוקר אפשר להקל.

לאור זאת אם באמת מדובר לסעודת הבוקר, מלבד המנהג שיש להקל, יש גם ספק ספיקא להקל: שמה הלכה כחנניה ולא כחכמים, ואם תמצא לומר שהלכה כחכמים, שמה חכמים יודו כאשר מדובר בחמין שהוא לצורך סעודת הבוקר.

כד. ההבדל בין להוסיף עצים לבין לחתות בגחלים

יש טענה נוספת: הגאון הרב משה פיינשטיין כותב (חאו"ת סימן ס), שרואים שחז"ל אומרים 'שמה יחתה בגחלים', חז"ל לא אומרים 'שמה יוסיף עצים', שהרי מה אדם יותר רוצה? שהגחלים יחזיקו מעמד יותר, שתהיה אש יותר גדולה. בוודאי שכדי שהתבשיל יהיה יותר טוב, הוא יצטרך להוסיף עצים יותר מאשר שיחתה בגחלים. וההיגיון הוא פשוט מאוד, לא חששו שמה יוסיף עצים. כי גם אם היהודי עם הארץ, הוא יודע מה זה לקחת עצים להכניס לתוך האש. זה דבר חמור מאוד, "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" (שמות לה, ג). חכמים לא חששו לזה.

לעומת זאת, כאשר האש קיימת והוא רק מחתה בגחלים, הוא עלול לחשוב שאין בכל כלום, הוא לא יבין את משמעות האיסור.

כה. הגדלת האש בגז או בסיר בישול חשמלי

לפי כל הדיון הזה על גחלים בוערות בתוך הכירה, יש לומר לגבי להגביר את האש בבישול על גז של זמננו, או של סיר חשמלי וכיו"ב, זה נקרא להוסיף עצים. כלומר, שזה לא שייך לחשש של שמה יחתה. ממילא הגזירה של